টর্ট (Tort) ঃ

আইনবিজ্ঞানী স্যামন্ড (Salmond) বলেন, "টর্ট হলো একটি দেওয়ানি অন্যায় যা ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে প্রতিকারযোগ্য। তবে এটি চুক্তি থেকে পৃথক।"

কোন ব্যক্তির কোন বৈধ কাজ অনেক সময় অন্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এক্ষেত্রে কাজটি বৈধ হওয়ায় আইনগতভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না।

টর্ট	অপরাধ (ফৌজদারি)
কোন কাজ করা বা কাজ করা থেকে বিরতি যদি অন্য কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার লংঘন করে তাহলে তাকে টর্ট বলে।	যে কাজ বা বিরতি অন্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে তাকে অপরাধ বলে।
টর্টের প্রতিশব্দ Tort.	অপরাধের প্রতিশব্দ Crime.
টর্ট হলো ব্যক্তিগত অন্যায়।	অপরাধ হলো সমাজের জন্য ক্ষতিকর।
টর্টের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার লংঘিত হয়।	অপরাধের ক্ষেত্রে সরকারী অধিকার লংঘিত হয়।
টর্টের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।	অপরাধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করতে হয়।
টর্টের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ মামলা দায়ের করে।	অপরাধের ক্ষেত্রে সাধারণত রাষ্ট্র মামলা দায়ের করে থাকে।

টর্টের দায়-দায়িত্ব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ঃ

(১) অন্যায় কাজ (Wrongful act) থেকে বিরত থাকা

(২) মেনসরিয়া বা দোষীমন না থাকা

টর্ট আইনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) টর্ট একধরনের দেওয়ানি অপরাধ
(ii) অনির্ধারিত ক্ষতিপূরণ
(iii) অন্যান্য প্রতিকার
(iv) আদালত ছাড়াও প্রতিকার
(v) ইকুইটি আদালত থেকে আলাদা
(vi) দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ
(vii) অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা
(viii) প্রত্যক্ষ কাজের ফল
(ix) আইনগত অধিকার লংঘন

টর্ট আইনে কী কী প্রতিকার পাওয়া যায় ঃ

(১) বিচারিক প্রতিকার (Judicial remedies)
(i) ক্ষতিপূরণ প্রদান
(ii) নিষেধাজ্ঞা প্রদান
(iii) কোন কাজ করতে আদেশ প্রদানের মাধ্যমে
(iv) কোন কাজ না করতে আদেশ প্রদানের মাধ্যমে

(২) বিচারিক বহির্ভুত প্রতিকার (Extra Judicial remedies)

টর্ট আইনের আলোকে ক্ষতিপূরণের প্রকারভেদ আলোচনা ঃ

(১) অবজ্ঞামূলক ক্ষতিপূরণ (Contemptuous damages)
(২) নামমাত্র ক্ষতিপূরণ (Nominal damages)
(৩) সাধারণ বা প্রকৃত ক্ষতিপূরণ (Ordinary damages)
(৪) দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণ (Exemplary damages)

উৎপাত কাকে বলে (Nuisance)

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দে কেউ হস্তক্ষেপ করলে তাকে উৎপাত বা Nuisance বলে।

উইনফিল্ডের মতে, কোন ব্যক্তির জমির ভোগ-ব্যবহার বা প্রাসঙ্গিক অধিকারে বে-আইনীভাবে হস্তক্ষেপ করা হলে তাকে উৎপাত বলে।

পোলক এর মতে, কোন ব্যক্তির সম্পত্তির উপভোগে বা সাধারণ অধিকার প্রয়োগে অন্যায়ভাবে আঘাত বা বিরক্ত করলে তাকে উৎপাত বলে।

অর্থাৎ বে-আইনীভাবে কোন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে বা সামষ্টিকভাবে বিরক্ত করলে তাকে উৎপাত বলে।

উৎপাতের প্রকারভেদ ঃ

(১) সাধারণ উৎপাত, (২) ব্যক্তিগত উৎপাত।

উৎপাতের জন্য যিনি মামলা দায়ের করতে পারেন ঃ

সাধারণ উৎপাতের বিরুদ্ধে মামলা : বৃটিশ আইনে সাধারণ উৎপাতের জন্য এটর্নি জেনারেল মামলা দায়ের করতে পারেন। বাংলাদেশের দেওয়ানি আইন অনুযায়ী এটর্নি জেনারেল এবং সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কালেক্টরগণ সাধারণ উৎপাতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন।

ব্যক্তিগত উৎপাতের বিরুদ্ধে মামলা : যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তিনি ব্যক্তিগত উৎপাতের জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন।

উৎপাতের জন্য একজন ব্যক্তির প্রতিকার ঃ

সাধারণ উৎপাতের জন্য প্রতিকার ঃ

(১) দেওয়ানি প্রতিকার
(২) ফৌজদারি প্রতিকার

ব্যক্তিগত উৎপাতের জন্য প্রতিকার ঃ

(১) অপসারণ
(২) ক্ষতিপূরণ
(৩) নিষেধাজ্ঞা :

ব্যক্তিগত উৎপাত ও পাবলিক বা সাধারণ উৎপাতের পার্থক্য ঃ

ব্যক্তিগত উৎপাত	সাধারণ উৎপাত
যে উৎপাতের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষতি বা বিরক্ত করা হয় তাকে ব্যক্তিগত উৎপাত বলে।	যে উৎপাতের মাধ্যমে সার্বিকভাবে জনসাধারণের ক্ষতি বা বিরক্ত করা হয় তাকে সাধারণ উৎপাত বলে।
ব্যক্তিগত উৎপাতের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Private Nuisance.	সাধারণ উৎপাতের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Public Nuisance.
ব্যক্তিগত উৎপাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মামলা দায়ের করতে পারে।	সাধারণ উৎপাতে এটর্নি জেনারেল এবং সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কালেক্টরগণ সাধারণ উৎপাতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন।
ব্যক্তিগত উৎপাত দীর্ঘদিন বিনা বাধায় চলতে থাকলে তা আইনসিদ্ধ হয়ে যায়।	সাধারণ উৎপাত দীর্ঘদিন বিনা বাধায় চলতে থাকলে তা আইনসিদ্ধ হয়ে যায় না।
ব্যক্তিগত উৎপাতে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি হয়।	সাধারণ উৎপাতে সমষ্টিগত ক্ষতি হয়।
ব্যক্তিগত উৎপাত শুধুমাত্র টর্ট অপরাধ।	সাধারণ উৎপাত টর্ট ও ফৌজদারি উভয় অপরাধ।
ব্যক্তিগত উৎপাতের প্রতিকার হিসেবে ক্ষতিপূরণ, নিষেধাজ্ঞা, অপসারণ ইত্যাদি পাওয়া যায়।	সাধারণ উৎপাতের প্রতিকার হিসেবে ক্ষতিপূরণ, নিষেধাজ্ঞা, অপসারণ ইত্যাদিসহ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

বিদ্বেষ (Malice)

বিনা কারণে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা করাকে বিদ্বেষ বলে।
বেইলী বলেন, সাধারণ অর্থে একজনের বিরুদ্ধে খারাপ ইচ্ছা পোষণ করাই হলো বিদ্বেষ।
আর আইনগত অর্থে যথার্থ ও বৈধ কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় কাজ করাকে বিদ্বেষ বলে।
টর্ট আইন অনুযায়ী– বৈধ কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তির ক্ষতি বা অপকার করাকে বিদ্বেষ বলে। কেউ কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করলেও টর্ট আইনে তা বিদ্বেষ বলে গণ্য হয়।

বিদ্বেষ প্রসূত ফৌজদারি মামলা

যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ফৌজদারি মামলা দায়ের করে এবং অকৃতকার্য হয় তাহলে বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি মামলাজনিত টর্টের আগমন ঘটে।
যদি কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য অন্যায়ভাবে আইন-আদালত ব্যবহার করতে চায় তাহলে তার কৃতকর্মের জন্য তাকে দায়ী হতে হয়।
কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে ফৌজদারি মামলা দায়ের করলে উক্ত ব্যক্তি খালাস পেলেও তার সুনামের ক্ষতি হয়, অর্থের ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বাদী হয়ে উক্ত মামলার বিরুদ্ধে টর্ট আইনে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে পারে। একেই বলে বিদ্বেষ প্রসূত মামলা।

বিদ্বেষ প্রসূত মামলার উপাদান বা বিদ্বেষ প্রসূত মামলায় বাদীকে যা প্রমাণ করতে হয় ঃ

(i) মামলা দায়ের
(ii) বাদীর পক্ষে মামলার সমাপ্তি
(iii) উক্ত মামালায় যৌক্তিক কারণ ছিলো না
(iv) মামলায় বিদ্বেষমূলক অভিপ্রায় ছিলো
(v) বাদীর ক্ষতি

কৃত্রিম বন্দী বা অবৈধ কয়েদকরণ (False imprisonment) ঃ

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার রয়েছে। বিনা কারণে বা আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া কেউ এই অধিকার লংঘন করতে পারে না। যদি এরূপ করা হয় তাহলে সেখানে টর্ট সৃষ্টি হয়।

কোন ব্যক্তিকে যদি অন্যায়ভাবে আটক করা হয় তাহলে তাকে অবৈধ কয়েদকরণ (False Imprisonment) বলে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে যদি আইনসঙ্গতভাবে আটক করা না হয় তাহলে তাকে কৃত্রিম বন্দী বা অবৈধ কয়েদকরণ বলে।

কৃত্রিম বন্দী বা অবৈধ কয়েদকরণ মামলায় বাদীকে যা প্রমাণ করতে হয় ঃ

(১) আটক
(২) অবৈধ আটক
(৩) চলা ফেরার স্বাধীনতা হরণ
(৪) ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ
(৫) হুমকি প্রদান

অবহেলা বা অসাবধানতা (Negligence)

অবহেলা সম্পর্কে বিভিন্ন আইনবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

অস্টিন এর মতে, 'অবহেলা হলো যে কাজ করা কারো কর্তব্য ছিলো কিন্তু অমনোযোগবশত: সেই কাজের লংঘন।'

হল্যান্ড এর মতে, 'অবহেলা হলো ঐ সকল অনিচ্ছাকৃত কাজ যা অন্যের ক্ষতি করলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবহেলার কোন পরিকল্পনা ছিল না।'

উইলস এর মতে, 'অবহেলা হলো এক ধরনের অসাবধানতামূলক কাজ যা করা বাদীর প্রতি বিবাদীর কর্তব্য ছিল।'

অবহেলার উপাদান বা অবহেলার (অসাবধানতার) মামলায় বাদীকে যা প্রমাণ করতে হয় ঃ

(১) বিবাদীর কর্তব্য লংঘন

(২) বিবাদীর ঋণ

(৩) বাদীর ক্ষতি

আংশিক বা অংশগ্রহণমূলক অবহেলা/অসাবধানতা (Contributory Negligence) ঃ

আংশিক বা অংশগ্রহণমূলক অবহেলার ইংরেজি প্রতিশব্দ Contributory Negligence. কোন কাজের ক্ষেত্রে বাদী ও বিবাদী উভয়ের যদি সতর্কতা অবলম্বনের দায়িত্ব থাকে এবং উভয়ের অসতর্কতার কারণে বাদীর কোন ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে বিবাদী এককভাবে দায়ী হয় না। বিবাদীর সাথে বাদীও আংশিক দায়ী থাকে। এই পরিস্থিতিকে আংশিক অসাবধানতা বলে। অর্থাৎ বিবাদীর যেমন সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল, বাদীরও তেমনি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে কোন ক্ষতিসাধন হলে এককভাবে শুধু বিবাদীকে দায়ী করা যায় না, বাদীও দায়ী হয়। এটিই হলো আংশিক অবহেলা।

বাদীর আংশিক অসাবধানতা প্রমাণিত হলে মামলার ফলাফল কী হবে ঃ

যে সকল ক্ষেত্রে বাদী ও বিবাদী উভয়ের সতর্কতা অবলম্বন করার দায়িত্ব থাকে সেক্ষেত্রে যদি উভয়ের অসতর্কতার কারণে বাদীর কোন ক্ষতি হয় তাহলে বিবাদীকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। অর্থাৎ যখন কোন দুর্ঘটনা বা ক্ষতিসাধনে বাদী ও বিবাদী উভয়েরই অবহেলা থাকে তখন বাদীকেও তার দায় বহন করতে হয়।

সুতরাং বলা যায়, যে কাজে বাদী ও বিবাদী উভয়ের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য থাকে সেই কাজে উভয়ের অবহেলার দরুন বাদীর ক্ষতি হলে তাকে আংশিক বা অংশগ্রহণমূলক অবহেলা বলে।

যে সকল ক্ষেত্রে বাদীর আংশিক অবহেলা বিবাদীর যথাযথ প্রতিরক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয় নাঃ

(১) বিবাদীর দুর্ঘটনা এড়ানোর সুযোগ থাকলে
(২) বাদী সাবধানতা অবলম্বন করতে বাধ্য না থাকলে
(৩) শিশুদের ক্ষেত্রে
(৪) জাহাজ চালনা আইনের ক্ষেত্রে
(৫) তৃতীয় ব্যক্তির অসাবধানতার ক্ষেত্রে

অনধিকার প্রবেশ (Trespass) ঃ

অন্যের সীমানার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া প্রবেশ করাকে অনধিকার প্রবেশ বলে।

দন্ডবিধির ৪৪১ ধারা অনুযায়ী– কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সম্পত্তির মধ্যে বেআইনীভাবে প্রবেশ করে তাহলে তাকে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বলে।

দন্ডবিধির ৪৪২ ধারা অনুযায়ী– কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির বাসগৃহে বেআইনীভাবে প্রবেশ করে তাহলে তাকে অপরাধমূলক অনধিকার গৃহে প্রবেশ বলে।

অনধিকার প্রবেশ কি কোন ব্যক্তির প্রতি বা জমির প্রতি বা বস্তুর প্রতি হতে পারে

ব্যক্তির প্রতি অনধিকার প্রবেশ
জমির প্রতি অনধিকার প্রবেশ
বস্তুর প্রতি অনধিকার প্রবেশ

কিভাবে ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ হয় (How is trespass to Land committed) ঃ

(i) অন্যায় প্রবেশ
(ii) অন্যের ভূমিতে অবস্থান
(iii) অন্যের ভূমিতে কোন বস্তু রাখা বা নিক্ষেপ করা

ভূমিতে অনধিকার প্রবেশের ক্ষেত্রে কি কি প্রতিকার ঃ

(i) আদালতে মামলা দায়ের
(ii) নিষেধাজ্ঞা লাভ করতে পারেন
(iii) ক্ষতিপূরণ লাভ করতে পারেন
(iv) সামাজিক প্রতিকার লাভ করতে পারেন